

1501262-20.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian Paz Ambrosio

Autos nº. 2021/000376

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Willian Paz Ambrosio, qualificado(a) nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 09 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501262-20.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501262-20.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian Paz Ambrosio

Autos nº. 2021/000376

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Willian Paz Ambrosio, qualificado(a) nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 09 de abril de 2021, por volta das 16 horas, na Rua Cândido Mariano da Silva Rondon, altura do numeral 01, Parque Bitaru, nesta cidade e comarca de São Vicente, o acusado trazia consigo e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 23 pedras de crack e 78 porções de maconha, além de mais 02 grandes tijolos desta mesma substância, com o peso aproximado de 2,240 kg, as quais determinam dependência física e psíquica.

Narra a denúncia que policiais militares estavam realizando uma diligência pelo

local dos fatos em uma viatura descaracterizada, que era conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado em atitude suspeita, pois estava com uma maleta de cor preta com aparência assustada, olhando para os lados, aparentando estar esperando vítimas para realizar um assalto.

Na fase policial o permaneceu em silêncio (fls. 11).

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 14 de abril de 2021 (fls. 65/66).

A réu foi citado pessoalmente (fls. 120) e apresentou resposta à acusação (fls. 123/125).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 139/140).

Foi juntado aos autos laudo definitivo das drogas apreendidas (fls. 161/163).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação, cujo rol foi adotado pela defesa. Por fim, o réu foi interrogado e foram feitos os debates orais. (fls. 171/172).

O Ministério Público requereu a procedência da ação. Requereu que seja levado em consideração para fixação de pena base a reincidência e quantidade e diversidade de drogas. Requer que a confissão não seja considerada e que seja compensada com a reincidência. Por fim, requer que o regime inicial seja o fechado. (fls. 171/172 - em gravação).

A Defensoria Pública requereu pela improcedência da ação. Entende que o réu não é reincidente, pois não há prova nos autos de tal fato, além disso requer que o aumento da pena base seja limitado a 1/6 e compensado com a atenuante da confissão. Entende que a agravante da calamidade pública não deve ser aplicada, visto que o Decreto que prevê a agravante não foi renovado e não possui vigência em 2021.

Requer que o regime fixado seja o aberto ou semiaberto e que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos (fls. 171/172 - em gravação).

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha policial Fábio Luís Zagunho de Castro narra que na data dos fatos estava fazendo uma diligência em área que é conhecida como ponto de entorpecentes. Conta que avistaram o acusado próximo ao VLT olhando para os lados, aparentando estar assustado, e, resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, relata que encontraram uma maleta onde estavam os entorpecentes. Conta que o acusado estava foragido da justiça. Dentro da maleta encontrada havia crack, maconha embalada para venda e tijolos de maconha. Afirma que o acusado pegou o VLT para fazer a entrega das drogas e que recebeu R\$100,00 (cem reais) para isso Afirma que não conhecia o acusado e que antes de abordá-lo, ficaram observando seu comportamento por cerca de 2 ou 3 minutos.

A testemunha policial Heitor Dias Vieira narra que estava próximo ao ponto final do VLT e de um campo de futebol, local conhecido por tráfico de entorpecentes. Conta que estavam observando o local quando avistaram o acusado perto do VLT olhando de um lado para o outro com uma bolsa de couro na mão. Relata que foram abordá-lo e encontraram os entorpecentes. Afirma que naquele momento, o acusado dizia que não sabia o que havia na mala, mas que apenas recebeu R\$100,00 (cem reais) para fazer a entrega a uma mulher.

Conta que dentro da mala foi encontrado 1 tijolo de maconha, 23 pedras de crack e 78 porções de maconha já embaladas. Afirma que não conhecia o acusado antes dos fatos. Por fim, conta que primeiro o acusado falou que pegou a mala em um lugar de entulho e depois que havia pegado a mala em um posto de gasolina.

Em juízo o acusado confessou a prática delitiva. Relatou que estava em uma situação difícil, que tinha acabado de sair da cadeia, que não tinha nenhum dinheiro e que devido à pandemia não conseguiu emprego. Conta que recebeu uma proposta de um conhecido de fazer a entrega das drogas. Afirma que em primeiro momento recusou a

oferta, porém, posteriormente acabou aceitando.

Afirma que sabia que se tratava de entorpecentes, porém não sabia a quantidade e ia receber R\$150,00 (cento e cinquenta reais). Conta que pegou o VLT e levou até o ponto final. Relata que quando chegou no local não havia ninguém para buscar a droga, olhou para os lados e não viu ninguém.

Conta que quando saiu para ir até a praça, a polícia o abordou, e, sendo indagado sobre o que tinha na mochila, ele respondeu que havia apenas roupas. Depois perguntaram o que tinha na maleta e ele disse que não sabia. Por fim, conta que é solteiro e não possui filhos e que antes estava preso por tentativa de estupro.

Consigne-se que a materialidade restou comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 07).

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 são desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal devido a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, resultando em 5 anos, 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa.

Deixo de aplicar a agravante relacionada a calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, visto que o Decreto que a dispõe não foi renovado e não está vigente em 2021.

Não restou comprada a agravante da reincidência, porquanto não se tem a prova do trânsito em julgado.

Em razão da confissão a pena irá retornar ao patamar mínimo.

Reconheço o redutor legal previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu é primário. Sendo assim fixo a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 188 dias multa, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 166 dias-multa.

Outrossim, em face da quantidade da droga, não fará juz a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.,

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada.

O réu cumprirá a pena no regime aberto e poderá apelar em liberdade tendo em vista o quantum da pena aplicada.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar WILLIAN PAZ AMBROSIO, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 10 de janeiro de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA